

União reduz em 30% riscos fiscais com disputas na Justiça

Valor caiu, nos últimos 3 anos, de R\$ 3,758 trilhões para R\$ 2,607 trilhões, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026

Por **Marcela Villar** e **Beatriz Olivon** — De São Paulo e Brasília

26/01/2026 05h03 · Atualizado agora

Presentear matéria



Raquel Godoy: 2% de queda nos riscos fiscais pode significar muita coisa — Foto: Divulgação

A **União** reduziu em **30,6%** o **risco** de **perdas** com **disputas judiciais** em relação ao **pico** atingido no ano de **2022**, de **R\$ 3,758 trilhões**. Apesar disso, o valor ainda é vultoso. No fechamento de **2025**, estava em **R\$ 2,607 trilhões**, o que inclui o impacto de **julgamentos** indicados como de **risco possível** e **provável** (maior chance de derrota) para os **cofres públicos**. A informação consta no **Anexo de Riscos Fiscais** da Lei de Diretrizes Orçamentárias (**LDO**) para **2026**.

O valor de 2025, em relação ao de 2024, representa queda de 2% - o equivalente a R\$ 53 bilhões. A redução se deve sobretudo a vitórias obtidas pela União nos tribunais superiores. O número também pode variar pela reclassificação de riscos - mudança para "remoto" - e por derrotas, o que retira temas da lista da União. São esses dados que indicam ao governo o quanto pode gastar ou precisa economizar para chegar ao equilíbrio fiscal.

Leia também:

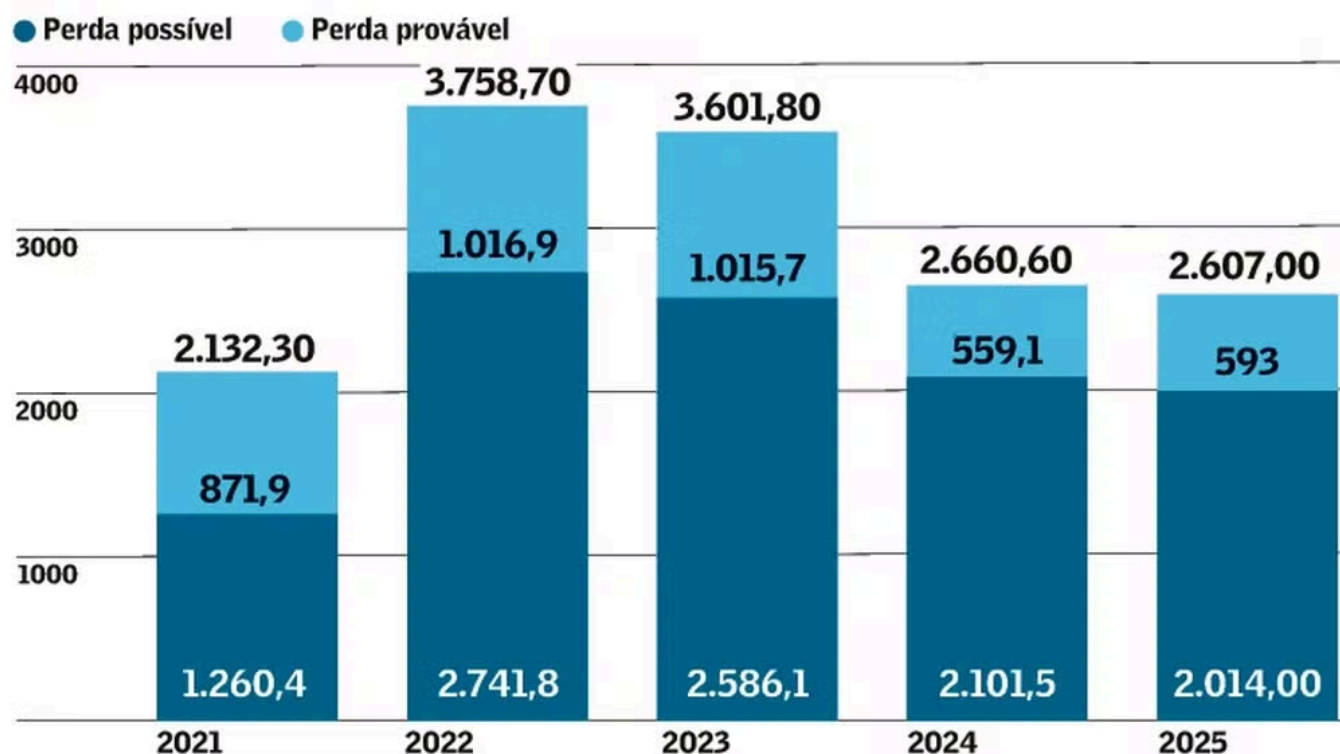
Análise: Lula reage ao avanço bolsonarista na exploração do caso Master

Tem cidadão do Banco Master que deu um golpe de R\$ 40 bilhões, diz Lula

As vitórias em julgamentos tributários no Supremo Tribunal Federal (STF) foram as mais importantes para a redução registrada em 2025. Houve uma queda de 17,6%, a maior entre todas as áreas. Esse passivo contingente saiu de R\$ 649,2 bilhões em 2024 para R\$ 534,6 bilhões no ano passado.

Exposição fiscal da União

Evolução com vitórias e derrotas no Judiciário - em R\$ bilhões



Fonte: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026

Uma delas foi a discussão sobre o limite para deduzir despesas com educação do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A tese foi julgada em março do ano passado

LEIA MAIS: **Julgamentos em 2026 têm impacto de R\$ 156,8 bi**

A atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no STF também evitou prejuízo de R\$ 4 bilhões para os cofres públicos com a exigência de 90 dias para começarem a valer regras para o uso dos benefícios fiscais de exportadoras, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Os contribuintes queriam que fosse aplicado o prazo de um ano (Tema 1108).

“O percentual de 2% pode significar muita coisa”, afirma Raquel Godoy de Miranda Araujo, procuradora-geral adjunta de representação judicial. As vitórias da PGFN, contudo, foram compensadas com a inclusão de outras ações tributárias de impacto relevante, além do aumento do risco fiscal em outras áreas.

As perdas possíveis nas demandas do Banco Central (BC), por exemplo, triplicaram no ano de 2025: saíram de R\$ 5,5 bilhões para R\$ 16,2 bilhões. Essas ações se referem a planos econômicos, reclamações trabalhistas, títulos públicos e liquidações de instituições financeiras, diz a LDO.

O volume dos riscos prováveis contra fundações e autarquias, como o INSS, dobrou na mesma base de comparação. Subiu de R\$ 2,5 bilhões para R\$ 5,2 bilhões. Um dos processos é um pedido de resolução contratual com indenização. Outra é uma ação civil pública que discute a ampliação de um acordo judicial sobre a tese da revisão da vida toda, que trata da atualização de valores de aposentadorias.

Segundo o advogado e economista João Leme, analista da Tendências Consultoria, houve mudança no perfil dos riscos com ações judiciais de 2024 para 2025. “Os riscos que permaneceram e tiveram maior ajuste para cima foram os prováveis, que a União tem mais chance de perder”, diz. “Isso, de certa forma, gera um alerta”, completa.

É um alerta porque esses riscos podem afetar as contas públicas, tanto pela redução da receita quanto pelo aumento da despesa no resultado primário no futuro. “Pode vir como redução de arrecadação, seja porque mudou a base de cálculo e daí para

como crédito, que pode ser utilizado pelas empresas para pagamento de outros impostos”, completa. Os passivos ainda podem se concretizar como precatórios.

No STF, a PGFN venceu os casos mais relevantes do ano de 2025 - estejam eles no anexo de riscos fiscais ou não -, indica levantamento feito pelo Machado Associados. Um deles, que ainda consta do anexo da LDO, foi o da incidência da Cide sobre remessas enviadas ao exterior, o que evita um rombo anual de R\$ 19,6 bilhões aos cofres públicos. Os ministros entenderam que a taxação deveria ser ampliada, valendo para qualquer contrato, não só para os de transferência de tecnologia (Tema 914).

Segundo a procuradora Raquel Godoy, essa foi uma vitória importante, considerando o fomento ao investimento interno em ciência e tecnologia e os valores envolvidos - a Fazenda estimava que poderia ter que devolver R\$ 60 bilhões, referente aos últimos cinco anos.

“

Riscos que tiveram maior ajuste para cima foram os prováveis, que a União tem mais chance de perder”

— João Leme

Outro julgamento relevante foi a fixação de teto para multas, encerrado no dia 17 de dezembro. Segundo a procuradora, a União não tem penalidades que ultrapassam esse teto e foi relevante a ressalva a multas aduaneiras.

Ainda segundo a procuradora, em 2025 transitou em julgado (não cabe mais recurso) o julgamento em que a Corte flexibilizou os limites de decisões tributárias. Passou a permitir a reforma de decisões divergentes de teses aprovadas posteriormente (Tema 881). A partir do trânsito em julgado, a PGFN consegue identificar e apontar para a Receita quais empresas podem voltar a ser tributadas.

Também foi julgada válida a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). É filhote da tese do século, que permitiu a exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins, mas o desfecho foi diferente

De acordo com João Leme, desde a tese do século, o STF tem olhado com mais atenção o impacto econômico de suas decisões. “Pela argumentação dos ministros, parece que o STF está um pouco mais cognoscente de que a sua caneta tem um peso bastante significativo na capacidade do governo de cumprir ou não a meta fiscal e de desenhar o orçamento”, adiciona.

Na avaliação do advogado Renato Silveira, sócio do Machado Associados, a maioria das vitórias favoráveis às empresas no STF foi parcial. Isto é, o pedido principal não foi acatado, como no do Reintegra. “O contribuinte teve uma grande derrota, que é a não aplicação da anterioridade anual. Para fins de apuração dos créditos do Reintegra, isso dá uma diferença muito grande.”

Situação semelhante ocorreu com o diferencial de alíquotas (Difal) de ICMS, pois também foi aplicada a anterioridade nonagesimal. Ressalvou, pelo menos, contribuintes que tinham ação sobre o tema. “O grande ponto é como fica se o contribuinte tem processo administrativo ou judicial em curso”, diz o tributarista João Amadeus, sócio do Martorelli Advogados.

Existiu, acrescenta, “uma modulação anterior muito ruim e, agora, por divergência do ministro Flávio Dino, o STF disse que se o contribuinte tiver processo administrativo ou ação judicial ingressada até o dia 29 de novembro de 2023 a cobrança para ele só vale a partir de janeiro de 2023” (Tema 1266).

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), os desfechos foram mais equilibrados, com quase o mesmo número de vitórias para União e contribuintes. Uma vitória relevante para as empresas foi a possibilidade de dedução do Juros Sobre Capital Próprio (JCP) do IRPJ e CSLL em ano posterior à decisão dos acionistas que autoriza o pagamento (Tema 1319). “Já havia uma jurisprudência favorável tanto da 1ª quanto da 2ª Turma. Então, o julgamento da 1ª Seção foi para consolidar”, afirma Renato Silveira.

Já para a Fazenda Nacional, o destaque foi a exigência de inscrição prévia no Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) para o

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor OneAcompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Kit de alarme com câmera Wi-Fi: preço inacreditável por tempo limitado!

Verisure | Patrocinado

Banheiro escorregadio? Barra de apoio vira febre no Brasil

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

[Saiba Mais](#)**Ar Portátil sem dutos no Brasil: tecnologia prática, moderna e eficiente**

O Ar Portátil que virou febre no Brasil. Sem instalação, sem dutos e pronto para uso imediato. Esfria de verdade, ocupa pouco espaço e custa muito menos que um ar ...

Ar Portátil Ultra Potente | Patrocinado

[Saiba Mais](#)**Nova barra anti-queda para banheiro vira febre entre idosos**

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

[Saiba Mais](#)



Ibovespa e dólar caem com investidores de olho na 'superquarta' de decisões de Fed e Copom

Saída de investidores de ativos americanos deve seguir beneficiando a bolsa brasileira e outros mercados emergentes

26/01/2026, 11:22 — Em Finanças



Líderes partidários do Japão divergem sobre imigração e impostos às vésperas das eleições

Premiê Takaichi e rivais debatem corte do imposto sobre alimentos e regras para estrangeiros em campanha dominada pela política tributária e custo de vida

26/01/2026, 11:16 — Em Mundo



Análise: ICE é o instrumento de repressão política de Trump

O segundo assassinato em menos de um mês por agentes federais de imigração escancara que as operações estão mais para repressão e intimidação política do que para proteção da população

26/01/2026, 11:11 — Em Mundo



Trump de tarifa de 100%

Carney se reuniu com o presidente chinês e começou a redefinir uma relação bilateral que estava tensa há anos, abrindo caminho para a importação de veículos elétricos chineses para o mercado canadense

26/01/2026, 11:03 — Em Mundo



Nvidia e WideLabs lançam personas de IA que refletem a população brasileira

Base gratuita oferece 6 milhões de perfis de inteligência artificial baseados em dados do IBGE

26/01/2026, 11:01 — Em Empresas



Bitcoin cai, mas se afasta da mínima de US\$ 86 mil em semana que terá decisão do Fomc

Maior das criptomoedas se recuperou das mínimas do fim de semana enquanto investidores se preparam para grandes eventos macro

26/01/2026, 10:58 — Em Criptomoedas



PF começa a ouvir nesta segunda-feira ex-diretores do Banco Master e do BRB investigados por suposta fraude

O primeiro que prestou depoimento é Dario Oswaldo Garcia Junior, diretor de finanças e



Confiança do consumidor em janeiro tem pior queda em 1 ano, aponta FGV

Recuo na confiança foi provocado por respostas desfavoráveis tanto em relação ao presente, quanto ao futuro

26/01/2026, 10:51 — Em Brasil

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST

SGR
SISTEMA GLOBO DE RÁDIO

Valor

Edição impressa

O Globo

Extra

Valor International

BHFM

Revistas e Anuários

Casa e Jardim

Seminários

Casa Vogue

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Monet

Época Negócios

Quem

Galileu

PEGN

Glamour

Rádio Globo

Globo Rural

TechTudo

GQ

Um Só Planeta

Marie Claire

Vida de Bicho

Vogue

QUEM SOMOS

FALE CONOSCO

TERMOS E CONDIÇÕES

TRABALHE CONOSCO

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação  Cidadania

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.